

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 671/2530

นายวิบูลย์ กิจวัฒนาพานิช

โจทก์

นายไสว รัชวงศ์ กับพวก

จำเลย

นายปรีชา รัชวงศ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แต่เนื่องจาก จำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2529 ดังปรากฏตามภาพถ่าย มรณะบัตรท้ายคำร้องผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 1 จึงขอเข้า เป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 1 ต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 155)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 11,600 บาท และค่าเสียหายนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่โจทก์ฟ้องอีกเดือนละ 200 บาท จนกว่าจะ ปฏิบัติตามสัญญาท้ายฟ้องหมาย จ.1 เสร็จ แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกินจำนวน 40,000 บาทยกฟ้องจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างคือ บ้านเลขที่ 38/1 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร กับให้จำเลยกับบริวารออกไปจากที่พิพาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถาได้บางส่วน (อันดับ 122,135)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว แต่
ก่อนถึงกำหนดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 151) ศาลชั้นต้นจึงสั่งให้งดอ่าน
คำพิพากษาศาลฎีกาและส่งคำพิพากษาศาลฎีกาพร้อมสำนวนไปยังศาลฎีกา เพื่อ
พิจารณาต่อไป (อันดับ 156)

ต่อมาศาลชั้นต้นได้ส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษามายังศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 ผู้มีพระบิดาตาม
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 ผู้มีพระบิดาตาม
คำร้อง

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพรัช วงศ์วัฒน์-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น